

0005020-07.2007.8.26.0299

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

Josiane Mauricio Luiz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

Josiane Mauricio Luiz, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 13 de dezembro de 2007, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0005020-07.2007.8.26.0299

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

Josiane Mauricio Luiz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

Josiane Mauricio Luiz, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 13 de dezembro de 2007, por volta das 3h30, na Av. Carmine Gragnano, 707, em Jandira, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, um invólucro de papel alumínio contendo 50,22g de cocaína.

Recebida a denúncia, a ré não foi encontrada, procedendo-se à citação por edital e

à suspensão do processo.

Localizada a ré, procedeu-se à citação pessoal e à nomeação de defensor dativo, que apresentou defesa prévia.

Na instrução do feito, foram ouvidas três testemunhas de acusação.

A ré mudou de endereço sem comunicar ao juízo e teve sua revelia decretada.

Nas alegações finais, o Ministério Público e a defesa pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

As provas colhidas sob o crivo do contraditório são insuficientes para comprovar a ocorrência do crime, impondo-se a absolvição da ré.

Os policiais militares Cláudia e Daniel afirmaram não se recordar dos fatos.

A testemunha Joice afirmou que estava no carro com a ré quando foi feita a abordagem policial, mas não viu se foram encontradas drogas em poder de Josiane ou dentro do veículo.

Como se verifica, sequer há prova de que as drogas foram encontradas no local dos fatos.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER a ré Josiane Mauricio Luiz da imputação que lhe foi feita na denúncia, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado para a defesa, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Publique-se, intimem-se, comuniquem-se e arquivem-se.

Jandira, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA